

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



001864

Resolución Directoral N°.....

TOCACHE 29 MAY 2023

VISTOS:

Exp. de trámite virtual N° 2023632415, la Resolución Directoral N°002364-2022, el Informe N°0039-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH/AIRHSP-CAS, la Nota de Coordinación N°204-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH, el Memorando N° 383-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/D, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, Ley de reforma Constitucional del capítulo XIX del título IV – Sobre descentralización Ley N°27680 y el artículo 2° de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley N°27867 modificada mediante Ley N°27902 y Ley N°28013, con la cual y entre otros se reconoce a los Gobiernos Regionales con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia; **por lo que esta entidad es respetuosa y garantiza el ordenamiento constitucional y jurídico en general** (El énfasis es agregado).

Que, mediante Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, **con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano**; implica entre otros aspectos, **optimizar los procedimientos y trámites administrativos que se ejecutan en la entidad, los cuales se deben compilar e integrar en los respectivos Manuales de Procedimientos**;

Que, a través del Decreto Supremo N° 004-2013-ED, se aprueba el Reglamento de la Ley N° 29944 - Ley de Reforma Magisterial, con el objeto de regular las disposiciones, criterios, procesos y procedimientos contenidos en dicha Ley, cuya finalidad es normar las relaciones entre el Estado y los profesores que prestan servicios en las instituciones y programas educativos públicos de educación básica y técnico-productiva, en las instancias del **Sistema Educativo administradas por el Ministerio de Educación**;

Que, de conformidad con el TUO de la Ley N°27444 - Ley de Procedimientos Administrativos en adelante **TUO de la LPGA**, regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades, asimismo, **las autoridades administrativas al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley, por lo que esta entidad es respetuosa y garantiza el ordenamiento constitucional y jurídico en general**;

Que, el título III del TUO de la LPGA en el artículo 201° numeral 201.1° prevé y dispone que: "Los errores material o aritmético en **los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión**"; del mismo, el numeral 201.2 señala que: "La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original";

Que, mediante Resolución Directoral N°002364-2022 de fecha 30 de diciembre del 2022, el Director de la UGEL – Tocache resuelve en el **ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL CONTRATO**, por servicios personales, **bajo el régimen laboral N°276, contrato de trabajo de personal administrativo**, a don Putpaña Grande, Carlos Alberto, identificado con DNI:01131497, **nivel remunerativo AE**, con cargo de trabajador de servicio II, adjudicado a la Institución Educativa N°0413, con código de plaza AIRHSP :000150, código de plaza NEXUS: 1152114131C9, con jornada laboral del 40 horas, a partir del 01-01-2023 al 31-12-2023;

Que, mediante Informe N°0039-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH/AIRHSP-CAS de fecha 22 de mayo del 2023, el Asistente Administrativo AIRHSP-CAS-PRNOEI informa a la Jefa de Recursos Humanos, error

¹ Artículo 2.- Legitimidad y naturaleza jurídica.

Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal.



involuntario en la Resolución Directoral N°002364-2022 de fecha 30 de diciembre del 2022, en el apartado 2.2 referente al código de plaza AIRHSP :000150, afectando el proceso de ALTA en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público – AIRHSP, puesto que se ha consignado el código de plaza AIRHSP :000150, debiendo decidir 000050, por lo que concluye, rectificar a la brevedad dicho error;

Que, mediante Nota de Coordinación N°204-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH, de fecha 22 de mayo del 2023, el Jefe de Recursos Humanos traslada al Director de la Ugel-Tocache, el Informe N°0039-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH/AIRHSP-CAS, en la que se solicita la rectificación el código de plaza AIRHSP en la Resolución Directoral N°002364-2022;

Que, mediante Memorando N° 383-2023-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 23 de mayo del 2023, el Director de la Ugel-Tocache autoriza modificar la Resolución Directoral N°002364-2022 de fecha 30 de diciembre del 2022;

Que, en consecuencia y fin de subsanar dicho error material, en lo dispuesto en el acotado numeral 201.1 del artículo 201° del TUO de la LPGA, se puede aplicar en el presente caso, siendo así, necesario rectificar el error material que se advierte en la Resolución Directoral N°002364-2022 de fecha 30 de diciembre del 2022; debiéndose consignar los datos correctos, según lo señalado en el Informe N°0039-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH/AIRHSP-CAS. (El énfasis es agregado).



Por las razones expuesta y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Gobernador Regional de San Martín, mediante Resolución Directoral Regional N°0758 – 2022-GRSM/DRESM en la que se designa al Mq. Jorge Danny Sandoval Ruiz en el cargo de Director de la UGEL - Tocache, con todas las funciones y prerrogativas inherentes previsto en el Reglamento de Organización y Funciones, modificado mediante Ordenanza Regional N°001-2023-GRSM/CR; además de contar con la visación de las Oficinas correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - MODIFICAR la Resolución Directoral N°002364-2022 de fecha 30 de diciembre del 2022 de don **PUTPAÑA GRANDEZ, CARLOS ALBERTO**, identificado con DNI:01131497, contratada bajo el Decreto Legislativo N°276, con código de plaza AIRHSP :000150, con cargo de trabajador de servicio II, adjudicado a la Institución Educativa N°0413, a fin de subsanar el error material respecto al código de plaza AIRHSP :000150, quedando establecido lo siguiente:



N° RESOLUCIÓN	DATO OBSERVADO	DICE	DEBE DECIR
N°002364-2022 (30-12-22)	Código de plaza AIRHSP	000150	000050

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO. - PUBLÍQUESE, la presente resolución en el Portal Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache (www.ugeltocache.edu.pe).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



[Handwritten signature]

Mq. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE